

TERMINOS DE REFERENCIA

**“RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS EN
JUZGADO DE GARANTIA DE SAN BERNARDO”**

2026

I. GENERALIDADES

1) ALCANCES

Las presentes especificaciones técnicas están referidas al “**RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS EN JUZGADO DE GARANTIA DE SAN BERNARDO**” que consiste en el reemplazo de los cerámicos que se encuentran dañados y así mejorar la seguridad de funcionarios y peatones que transitan por los Tribunales. El edificio se encuentra ubicado en calle Urmeneta N°330, San Bernardo.

Por lo que el objetivo es indicar los procesos y procedimientos que se deberán utilizar para la correcta ejecución de los trabajos encomendados.

En general los trabajos consisten en:

- 1) Retiro, suministro e instalación de pavimentos en Juzgado de Garantía San Bernardo

Notas:

- **Considera retiro de escombros y aseo.**
- **Material sobrante de la cuantía en itemizado debe ser entregado al tribunal.**

2) DE LA COTIZACIÓN

La empresa deberá entregar una cotización formal, la cual debe contener los siguientes datos:

- Nombre o Razón social.
- RUT.
- Dirección.
- Teléfonos y correo electrónico.
- Fecha de la cotización.
- Identificación del servicio cotizado, cantidad, valor unitario.
- Valor neto, IVA, total.
- Descuentos, si hubiere
- Periodo de validez de la cotización.
- Identificación del solicitante de la cotización.
- Identificación del responsable de la empresa.
- Plazo de ejecución del servicio

Nota: El proveedor no será evaluado en los siguientes casos:

- No adjunte cotización formal (itemizado adjunto).
- No cumpla con las especificaciones de los servicios solicitados.
- Agregar partidas, despachos o traslados a la cotización.
- Que adjunte otro formato de itemizado

3) DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio del servicio será el que señale el oferente en su oferta económica (cotización), el que deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado y las respectivas garantías solicitadas.

El oferente deberá facturar el servicio a cobrar a nombre de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

El pago será único dentro de un plazo no superior a los 30 días corridos siguientes a la presentación de la factura, previa recepción conforme y entrega de informe de los servicios contratados.

Si la factura fuere observada, el plazo mencionado se contará desde su reingreso, debidamente subsanadas las observaciones.

Se hace presente que la Corporación puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 8 días corridos, conforme al art. 3° de la Ley 19.983.

No se pagará ningún servicio que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual dará motivo a notificar de incumplimiento mediante correo electrónico o carta certificada para posterior dejar reclamo en mercado público.

4) RESPONSABILIDADES

El proveedor como persona natural o Jurídica es el único responsable del servicio, debiendo responder por los daños causados, o por cualquier deterioro que se cause al edificio y equipos como resultado de las faenas mal ejecutadas sin el debido cuidado, previsión o coordinación con los Juzgados o la Administración Zonal de San Miguel.

El contratista se hará responsable por los reclamos que provengan por accidentes de cualquier empleado de éste y que sean causados por el cumplimiento de este contrato. También responderá por accidentes sufridos por personas, provocados por actos u omisiones del Contratista, sus obreros, agentes y empleados.

El contratista, deberá a sus propias expensas, reparar cualquier daño a la propiedad de terceras personas públicas o privadas que puedan ser afectadas por sus operaciones.

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista, el estricto cumplimiento de los requerimientos legales de todos los beneficios y derechos laborales establecidos por la ley o convenios de carácter colectivo.

5) SEGURO

Será responsabilidad del proponente la contratación de seguros contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (NCH 436) para todos los profesionales, técnicos y obreros que se desempeñan en la ejecución

6) MAQUINARIAS Y EQUIPOS

El transporte de materiales, equipos y personal desde las fuentes de aprovisionamiento, bodegas y oficinas del Proponente hacia el lugar de ejecución de los servicios y viceversa, será de cargo del proponente.

El contratista se obliga a proporcionar todos los elementos de seguridad que sean requeridos para el adecuado desempeño de estas funciones, garantizando que los insumos y maquinaria usada en el servicio sean de la calidad técnica requerida y, por otra parte, que el equipamiento usado por el personal operativo cumpla con las normas que al efecto imparten los organismos especializados (Servicio de Salud, Mutuales de Seguridad, ACHS, etc.).

El Contratista se obliga EN TODO MOMENTO a que los trabajadores que desarrollan sus funciones USEN todos los elementos de Protección Personal.

El incumplimiento de esta disposición será causal para ordenar de inmediato el retiro del Edificio, de el o los trabajadores que no usen los elementos de protección personal.

Los elementos de seguridad a que se alude son como mínimo los siguientes:

- Casco de seguridad dieléctrico con barbiquejo.
- Vestimenta corporativa de la empresa.
- Lentes con tratamiento anti empañante
- Zapatos de seguridad dieléctricos con punteras de acero y que cubran hasta los tobillos, no se permite el uso d zapatillas ni zapatos de vestir en ningún momento
- Guantes de cuero reforzado en la palma
- De existir la necesidad que en la obra se requiera el uso de algún otro elemento, se considera obligación de la empresa contratista proporcionárselo a su personal
- El personal de la empresa contratista deberá usar arnés de cuero entero de cuatro argollas (dos laterales, una en el pecho, y otra en la espalda), cuando trabaje sobre 1,80 metros sobre el nivel del suelo o cuando trabaje a menos de la altura indicada con riego de caída
- El personal de la empresa contratista deberá instalar carteles en los lugares que se realizará el servicio.
- Toda la señalética y barreras necesarias serán provistas por la empresa contratista a cargo.
- El personal de la empresa contratista será el primero en respetar todas las señalizaciones que al efecto se instalaran

En consecuencia, serán de exclusiva responsabilidad del contratista todos los daños y accidentes, sean estos de carácter material o humano, que puedan producirse, con motivo de su acción u omisión.

En el caso de que en algún tribunal se estén realizando trabajos por parte de la Corporación, los cuales dificulten o impidan el correcto cumplimiento de las tareas convenidas, el horario podrá modificarse de mutuo acuerdo entre el Supervisor de la empresa contratista y la Administración Zonal San Miguel.

La empresa deberá periódicamente reportarse e informar de su gestión dentro del ámbito de sus labores y funcionamiento, así como también canalizar sus inquietudes y proposiciones.

En caso de ausencia de algunos de los funcionarios contratados para la realización del servicio, éste deberá ser reemplazado por una persona de similares características, dentro del plazo de una hora como máximo, comunicándose por escrito la Administración Zonal San Miguel, el nombre y cédula de identidad del reemplazante.

7) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Será responsabilidad del contratista, las siguientes labores de índole general:

- a. Registro en Libro de Novedades de todas las observaciones y novedades tanto de situaciones, como respecto de personas y de los bienes afectos al contrato.
- b. Cumplir con las instrucciones que la Inspección Técnica disponga en el Libro de Novedades.
- c. Dotar al personal que ejercerá las labores, de uniforme con el correspondiente logo visible de identificación del contratista y credencial de identificación respectiva que deberá estar expuesta a la vista de los usuarios y/o público en general.
- d. Entregar todos los elementos necesarios al personal, que les permita cumplir eficientemente sus labores, incluye materiales de seguridad.
- e. Cumplimiento estricto de los horarios acordados, siendo responsabilidad del supervisor el cumplimiento de este aspecto, comunicando a la Inspección Técnica del servicio cualquier novedad (reemplazos, situaciones de emergencias, imprevistos, etc.) con el tiempo suficiente para evaluar y tomar las acciones necesarias.
- f. Velar por que el personal que desarrolle las labores muestre siempre una conducta de respeto y buen trato al público, a los funcionarios y a las visitas, manteniendo el conducto regular (Supervisor, Inspección Técnica) para solucionar cualquier problema que se presente en el desarrollo de su función.
- g. Se deja constancia que cualquier problema de comportamiento, abuso o maltrato por parte del personal, será de exclusiva responsabilidad del contratista.

8) NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Será obligación de la empresa adjudicada, la aplicación de todas las normas y medidas de seguridad tendientes a proteger a su personal en sus labores, así como a terceros (funcionarios de los tribunales, público, peatones, etc.), siendo de su exclusiva responsabilidad y cargo los daños y accidentes que puedan suscitarse, tanto materiales como a las personas, para lo cual la Corporación Administrativa del Poder Judicial entrega junto con estas Bases el Reglamento de Contratistas que forma parte de ellas.

Las empresas participantes deberán contar con todas las autorizaciones vigentes que otorgan los organismos que regulan la actividad.

Será obligación de la empresa adjudicada, la aplicación de todas las normas y medidas de seguridad tendientes a proteger a su personal en sus labores, así como a terceros (funcionarios de los tribunales, público, peatones, etc.), siendo de su exclusiva responsabilidad y cargo los daños y accidentes que puedan suscitarse, tanto materiales como a las personas, para lo cual la Corporación Administrativa del Poder Judicial entrega junto con estas Bases el Reglamento de Contratistas que forma parte de ellas.

a. Identificación de la empresa.

Se solicita que los trabajadores de la empresa adjudicada vestan de manera uniforme, y con credencial con su nombre en letras de tamaño visible.

Se exige mantener la credencial o identificación de la empresa a la vista en todo momento.

Se define vestimenta uniforme como:

- Vestimenta corporativa de la empresa.
- No se permite ningún otro accesorio de vestimenta como bermuda, short, poleras musculosas, buzos de cualquier tipo, jockeys, gorros no institucionales de la empresa,

aros, cadenas a la vista, y cualquier otro elemento que no sea parte de la vestimenta uniforme solicitada.

Se aplicará la respectiva multa de 2UF por evento.

b. Precauciones

Se exige especial cuidado con las precauciones que se detallan, por lo cual, se solicita leerlas detalladamente para precaver cualquier inconveniente en el desarrollo de los trabajos.

Se solicita especial cuidado en tomar todas las medidas de seguridad necesarias, principalmente durante los desarmes, instalaciones y trabajos en altura.

Se requiere no alterar las áreas vecinas o cercanas al recinto en el cual se trabaje, como también de aquellos sectores por los que se traslade el material.

Se deberá reponer cualquier deterioro que se produzca como consecuencia de los servicios prestados y del traslado de material, como pinturas rayadas, vidrios rotos, pavimentos marcados, etc.

Se deberán efectuar los servicios que signifiquen ruidos, corte de suministros o alteraciones al funcionamiento del edificio en horarios y/o días que no alteren su actividad normal.

El contratista o adjudicado deberá tener en cuenta las restricciones de acceso de camiones al sector.

En general toda la información que pueda afectar los trabajos y que influya en su oferta.

La Corporación Administrativa se reserva el derecho de objetar a los operarios que no cumplan con la norma establecida.

c. Aseo

Será exigencia mantener un estricto orden y limpieza durante la ejecución de los servicios, así como al término de ellos. No se aceptarán excusas de ningún tipo.

Corresponde tener presente que, en caso de trabajos en horarios extraordinarios, se deberá reforzar el aseo previo retiro de los trabajadores, de manera que no se vea afectado el inicio normal de las funciones del edificio de sus usuarios.

Los desechos y escombros resultantes se retirarán en forma inmediata. No se permitirán acopios que comprometan la higiene y seguridad de los usuarios. Se deberá tomar la precaución que por la naturaleza de algunos servicios puedan significar contaminar otras áreas con polvo y ruido, sellando los accesos a los recintos adyacentes.

9) VISITA A DEPENDENCIAS Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Contratista deberá visitar el terreno con carácter previo al estudio de esta propuesta, debiendo hacer una inspección exhaustiva del terreno sobre el cual se han de ejecutar, así como sus alrededores, por lo que deberá tener perfecto conocimiento de la naturaleza y características del mismo, de las necesidades de medios materiales y equipos para llevar a cabo el proyecto, de los medios locales de mano de obra y abastecimiento de materiales, de los medios de acceso al terreno teniendo especialmente en cuenta todos los factores que de algún modo puedan condicionar o influir en la ejecución de los trabajos.

Para estos efectos, el contratista podrá hacer en el terreno las investigaciones que estime necesarias, en especial deberá consultar en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad respectiva, las restricciones de acceso de camiones al sector. Además, deberá verificar las

horas permitidas para la emisión de ruidos y en general toda la información que pueda afectar los trabajos.

Asimismo, el Contratista renuncia a alegar en el curso del proyecto cualquier omisión, insuficiencia o divergencia de los documentos que le han servido de base para la preparación de su propuesta, y se obligará a realizar sin costo ninguno para el Mandante, aun cuando no hubieran sido expresamente incluidos en los documentos, todos aquellos trabajos e instalaciones que vengan impuestos por la lógica y viabilidad del proyecto. La calidad de tales trabajos habrá de estar en consonancia con el conjunto del proyecto.

10) GARANTÍAS

Todos los trabajos deben ser garantizados y es obligatorio para todos los licitantes que, en su oferta, garantice los trabajos en un plazo mínimo de **06 meses correspondiente a mano de obras, materiales, maquinarias y equipos**, a contar de la recepción provisoria de la obra.

Si el oferente no repara las observaciones dentro de las **48 horas** siguientes de haber sido formalmente notificado, se procederá a informar a mercado público el incumplimiento de garantía y hacer efectivas las garantías correspondientes que Mantenga con la Corporación.

11) HORARIOS Y PLAZOS DE TRABAJOS

El plazo máximo estimado para la ejecución de todos los trabajos es de **10 días hábiles**, sin embargo, la empresa podrá ofertar un plazo menor al establecido en las presentes bases, otorgando al menor plazo ofertado la máxima calificación la cual disminuirá en forma proporcional al aumento de los días.

Dado que el plazo informado corresponde al plazo máximo para la ejecución de los trabajos, cualquier oferta con plazo mayor será declarada automáticamente como inadmisibles.

Por lo anterior, el proponente deberá tomar todas las providencias del caso en cuanto a personal, horario de trabajo, jornadas extraordinarias, etc. para lograr el objetivo en primer lugar en la calidad y terminación que se contrata, como en el cumplimiento del plazo que se exige.

Los horarios de trabajo deberán consensuarse con cada dependencia, lo que deberá quedar previsto al momento de la elaboración de la carta Gantt y de la propuesta del contratista con respecto al plazo de ejecución de los trabajos.

12) INICIO DE LOS TRABAJOS

Se deberá coordinar con el encargado del proyecto el acceso de los trabajadores a las dependencias, quien realizará las gestiones con los Tribunales o con quien corresponda, mediante una lista de todos los trabajadores, en formato suministrado por mandante, con nombre completo y RUT.

13) INSTALACIÓN DE FAENAS

En esta partida el proponente deberá estudiar si necesitará instalaciones adicionales, como instalación de faenas, las cuales no podrán ser consideradas en su presupuesto, asumiendo el costo que estas instalaciones conllevan.

14) LIBRO DE OBRA

No aplica

15) RESPALDOS

Se solicita al oferente, previo al inicio de los trabajos, entregar respaldo fotográfico en digital y en papel de los recintos que contemple la intervención, al profesional a cargo del proyecto, en el cual muestre detalladamente las condiciones actuales puesto que el responsable de cualquier daño que se pudiere producir durante la ejecución de los trabajos será el contratista.

Este registro será solicitado al finalizar los trabajos y será requisito para la formalización de la recepción de estos y el pago de retenciones respectivas.

16) DOSSIER DIGITAL

No aplica

17) VISITA A TERRENO

Se realizará **visita a terreno presencial** de carácter **OBLIGATORIA**, el día **01 de JULIO de 2026, a las 15:15horas.**

Esta actividad tiene por objeto generar la instancia para que los proveedores puedan aclarar aspectos de la licitación, sin perjuicio que todas las consultas y respuestas deben ser realizadas por el foro disponible para estos efectos en el portal Mercado Público.

La visita a terreno se desarrollará en calle Urmeneta N°330, Comuna de San Bernardo.

Se otorgará un máximo de 10 minutos de espera.

MULTAS

Se considerará aplicación de multas de **2UF.** por cada día de atraso en la entrega de los trabajos, además por observaciones indicadas en el libro de obra por evento en los siguientes casos.

1. Observaciones por aseo, retiro de escombros y/o acopio de material (aseo y retiro de escombros en forma diaria).
2. Observaciones del ITO.
3. Uso de elementos de seguridad.
4. Uso de elementos de protección sanitaria de acuerdo con protocolo ante posible contingencia sanitaria (si corresponde)
5. Observaciones ajenas que no correspondan a la ejecución de los trabajos (fumar en área prohibida, uso incorrecto del vocabulario, delimitar sector de ejecución y otros).

El no cumplimiento de cualquier punto indicado anteriormente o señalado en protocolo dará motivo para la aplicación de multas de **2 UF por evento.**

Estas observaciones serán reflejadas en libro de obras, para posterior proceder con la notificación y el descuento en factura.

I. ASPECTOS TÉCNICOS

ANTECEDENTES

Las presentes especificaciones técnicas están referidas al “**RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS EN JUZGADO DE GARANTIA DE SAN BERNARDO**” cuyo objetivo principal es resolver condiciones de deterioro que representan un riesgo para la seguridad de los usuarios y público.

En relación con pavimentos, se refiera al reemplazo de diferentes cerámicos y guardapolvos que se encuentran quebrados tanto en piso como en muros de baños.

Todos los materiales serán suministrados, trasladados e instalados por el oferente, y en caso de causar algún daño a todo elemento o estructura del tribunal o sus cercanías deberá ser reparado por el contratista sin comprender como gasto adicional a la CAPJ-ZSM, y se deberá realizar antes de la recepción final de la obra.

Todos los traslados son de exclusiva responsabilidad del contratista y no representarán ningún cargo a esta Corporación.

La empresa será responsable del retiro y traslado de los cerámicos retirados a un botadero autorizado y aseo.

Se deberá considerar la entrega de material sobrante al tribunal respecto a los m² entregados en itemizado y lo realmente instalado.

En caso de cambios en los trabajos o materiales a utilizar será el ITO quien resuelva.

Para este servicio se deberá considerar las siguientes partidas:

1. Retiro, suministro e instalación de pavimentos en Juzgado de Garantía de San Bernardo

Esta partida refiere al retiro, suministro e instalación de pavimentos donde los revestimientos de pisos se encuentran en mal estado.

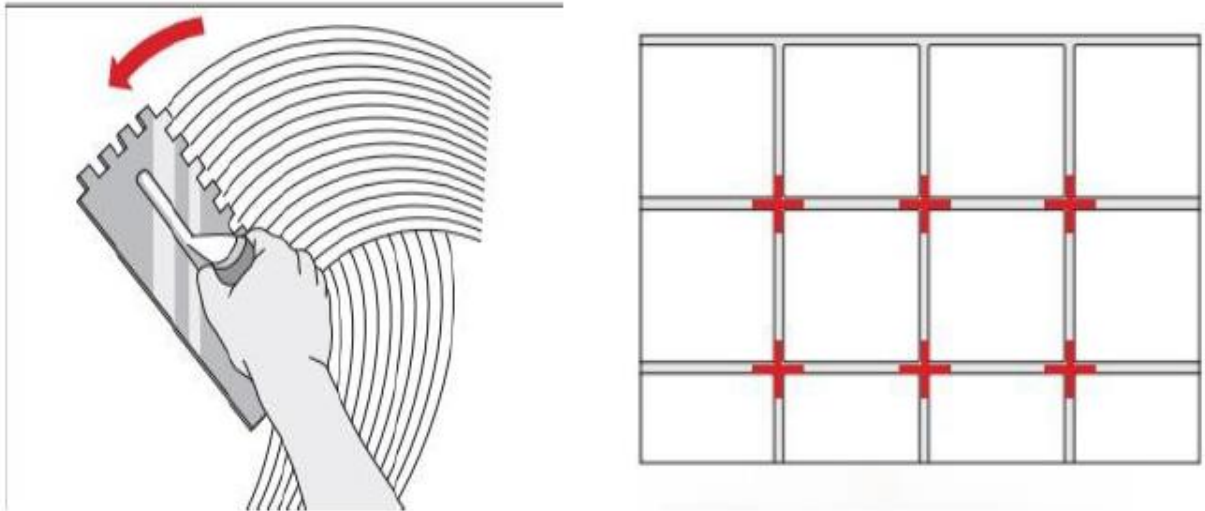
Se debe considerar un modelo de porcelanato o cerámico de las mismas características que los existentes tanto en dimensiones como color.

La instalación de las palmetas se debe realizar en un área rugosa por lo que de ser necesario se picaran los pisos para generar porosidad, el pegamento se aplicará con llana dentada, generando surcos en distintas direcciones, la pasta se aplicará tanto en pisos como en las palmetas. Se debe evitar deslizar las palmetas al instalar solo acomodar con maso de goma para evitar que el pegamento se corra, se utilizara mortero adhesivo de doble acción. Cada palmeta será distanciada de las siguientes por medio de separadores plásticos para generar canterías uniformes. Una vez pasadas las 24 horas de la instalación del porcelanato y previa verificación de su nivel se realizará el fraguado en tono idéntico al existente la mezcla y aplicación de esta pasta será siguiendo las instrucciones del fabricante, una vez seco el fragüe se procederá al lavado del porcelanato para retirar los excesos.

El contratista deberá generar una dilatación en los perímetros de las nuevas instalaciones de porcelanato en forma transversal al edificio y dependiendo el ancho del área a reparar se aplicaran cordones de dilatación en sentido longitudinal los cuales serán indicados por el ITO en obra, esta dilatación será 3

veces el ancho de la cantería común y se aplicará un cordón de respaldo en el fondo de la junta, además se aplicará con un sellante elástico de tono similar al del fragüe sobre el cordón de respaldo.

Se debe contemplar la instalación de guardapolvos en los sectores donde se encuentren dañados. Todos los productos deberán ser almacenados y aplicado según ficha técnica del fabricante.



1.1 Juzgado de Garantía de San Bernardo

Ubicación de sectores a intervenir:

Cerámico de 40 x 40 cm.

PISO	UBICACION	LARGO (m)	ANCHO (m)	SUPERFICIE (m2)
1	Pasillo sur (of. 130)	0,8	0,4	0,32
	Pasillo comedor	0,8	0,4	0,32
	Pasillo norte (of. 110)	1,6	1,2	1,92
	Pasillo norte (of. 122)	1,6	1,6	2,56
	Bodega de bidones	2,3	1,2	2,76
	Of. 121	2,5	2	5
	Hall TTD	0,8	0,4	0,32
	Acceso Hall guardia	0,8	0,4	0,32
2	Of. 209	1,6	1,2	1,92
	Sala 3	0,8	0,4	0,32
	Pasillo sur (of. 220)	1,2	0,8	0,96
	Hall sala 3	1,2	0,8	0,96
3	Of. 310	0,8	0,8	0,64
	Unidad de Causas	0,8	0,8	0,64
	Escala 3°-4° (Hall)	0,8	0,4	0,32
	Ascensor 3 (Hall)	0,8	0,4	0,32
	Hall sala 6	2,4	1,2	2,88
4	Pasillo norte	1,6	1,6	2,56
	Unidad de Notificaciones	8	3,6	28,8
	Hall (sala 8)	1,2	0,8	0,96
5	Pasillo sur	1,2	0,8	0,96
	Of. 513	1,2	0,4	0,48
	Of. 512	1,2	0,4	0,48
	Pasillo norte	1,2	0,8	0,96
	Pasillo norte (Of. 507)	1,2	0,8	0,96
	Of. 502	2	0,8	1,6
	TOTAL	40,4	24,4	60,24

Imágenes de referencia:





Nota General:

Las obras solo podrán comenzar una vez realizada la entrega de terreno por parte de esta Corporación mediante libro de obra, este libro deberá permanecer hasta la recepción de los trabajos en el recinto y se anotaran todas las novedades e incumplimientos.

Las obras solo serán recepcionadas previa revisión por parte de la Corporación, una vez se encuentre conforme con los procesos de ejecución, y termino de cada partida, la obra deberá ser entregada limpia y sin escombros.

Se tendrá especial cuidado en el fiel cumplimiento de las EETT, la calidad del trabajo, y los plazos establecidos.

Se realizará un Check List por partida donde se levantará toda observación que sean apreciadas por la Corporación, el no cumplimiento de uno o más ítem será causal de rechazo de la partida, y en caso de causar algún daño en las inmediaciones será responsabilidad absoluta del oferente por lo que las reparaciones no conllevarán ningún costo adicional para la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y deberán ser reparadas antes de la recepción de obra.

Se consulta el aseo general y prolijo en todo el sector intervenido, estos deberán quedar libres de escombros y/o despuntes de obra.

Asimismo, se solicita, preocuparse de mantener el aseo diario como también limpios los elementos y materiales de trabajo que se están utilizando.

ESTO PARA TODAS LAS PARTIDAS INVOLUCRADAS EN LA OBRA

Juzgado de Garantía de San Bernardo